

# **ELECTRICITE DE FRANCE**

# **GAZ DE FRANCE**

2, rue Louis-Murat - 75384 PARIS CEDEX 08 - Tél. (1) 764-22-22

---

NOTE du 14 octobre 1987

**DIRECTION DU PERSONNEL  
ET DES RELATIONS SOCIALES**

Note aux unités **DP . 34.100**

Manuel Pratique : 271

Affaire suivie par : Division "O.S.Q.J.F."

Objet : **Etat Civil**  
**Nom d'usage**

Une circulaire du Premier Ministre du 26 juin 1986 (J.O. du 3 juillet 1986) relative à la mise en oeuvre de l'article 43 de la loi n° 85-1372 du 23 décembre 1985 a établi la distinction entre le nom patronymique (nom transmis par le père) et le nom d'usage.

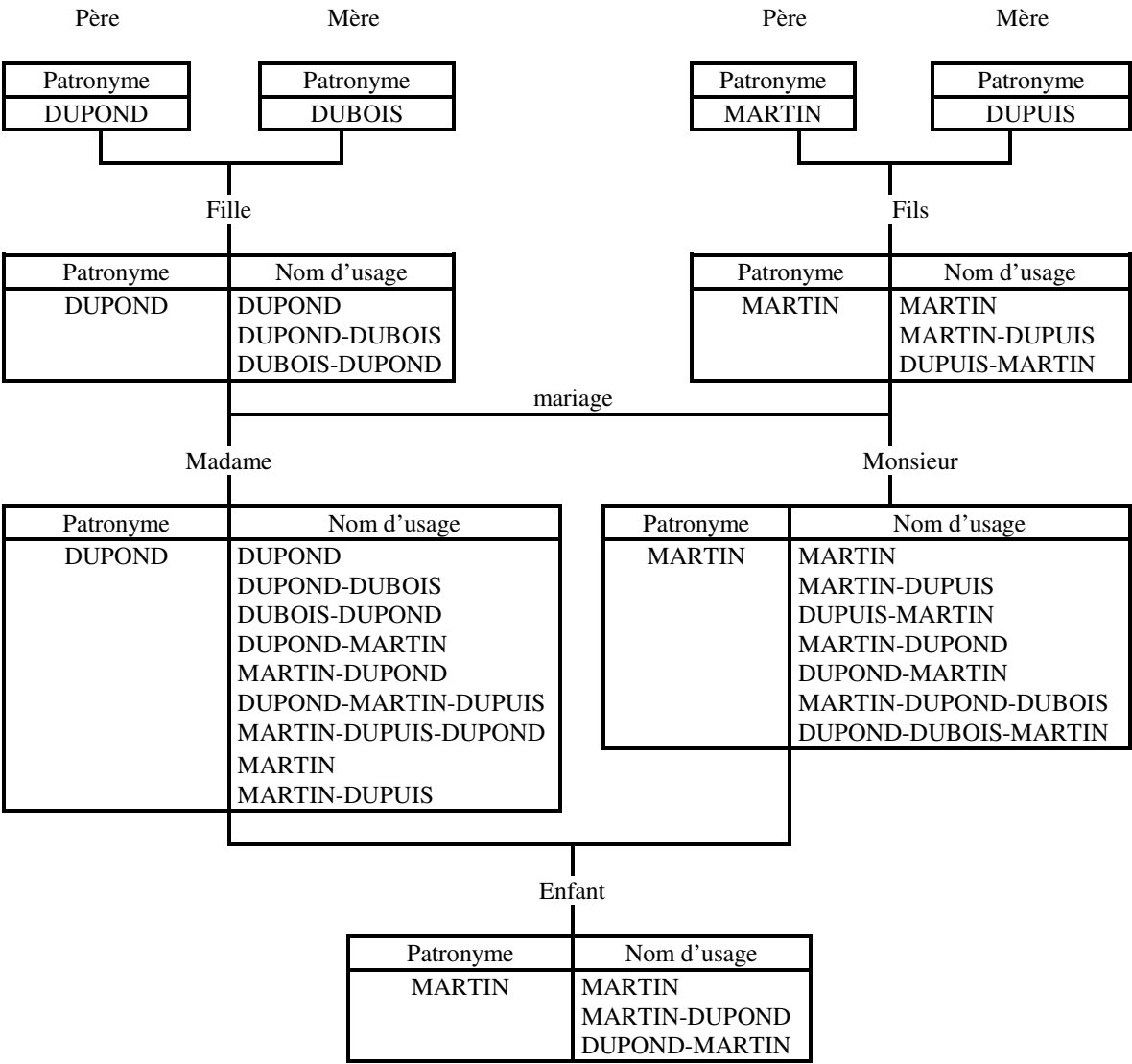
Ainsi, il convient d'entendre par nom d'usage le nom dont une personne peut avoir le droit d'user dans les conditions suivantes :

- a) Pour la femme mariée ou veuve, par adjonction ou par substitution à son patronyme, du nom patronymique de son mari ou du nom dont il fait usage (arrêté du 26 juin 1986).
- b) Pour l'homme marié ou veuf, par adjonction à son patronyme du nom patronymique de sa femme ou du nom dont elle fait usage (arrêté du 26 juin 1986).
- c) Pour la femme divorcée, par le maintien du droit à l'usage du nom de l'ex-époux, soit de plein droit en cas de divorce pour rupture de la vie commune demandé par le mari, soit par convention avec l'ex-époux, soit par jugement (article 264 du Code Civil).

Toutefois, la femme divorcée qui a conservé l'usage du nom de son ex-conjoint, les veufs et les veuves perdent le droit d'user du patronyme ou du nom d'usage du précédent conjoint lorsqu'ils se remarient, quel que soit le devenir de cette nouvelle union.

- d) A compter du 1er juillet 1986, pour toute personne majeure ou mineure, par adjonction à son nom du nom du parent qui ne lui a pas été transmis (article 43 de la loi du 23 décembre 1985).

GENERATION D'UN NOM D'USAGE



## JUSTIFICATION DU DROIT D'USER DU NOM D'UN TIERS

| Demandeur                                               | Personne mariée<br>ou veuve                                                                                                                                                                                 | Femme divorcée                                                                                                                                                                                                                         | Célibataire |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Nom d'usage                                             |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                        |             |
| Usage du nom du conjoint ou du conjoint décédé.         | Extrait de l'acte de naissance portant mention de tous les mariages ou livret de famille (1), ou fiche d'état civil avec mention de la situation familiale (1).                                             |                                                                                                                                                                                                                                        |             |
| Usage du nom d'usage du conjoint ou du conjoint décédé. | Un des documents visés ci-dessus, plus extrait de l'acte de naissance du conjoint avec indication de la filiation, ou livret de famille (1), ou fiche d'état civil du conjoint comportant sa filiation (1). |                                                                                                                                                                                                                                        |             |
| Usage du nom de l'ex-conjoint.                          |                                                                                                                                                                                                             | Autorisation écrite de l'ex-mari, ou dispositif de la décision prononçant le divorce pour rupture de la vie commune à la demande du mari, ou dispositif de la décision ayant accordé à la femme le droit d'user du nom de son ex-mari. |             |
| Usage du nom du parent                                  | Extrait de l'acte de naissance avec indication de la filiation, ou livret de famille (1), ou fiche d'état civil comportant la filiation (1).                                                                |                                                                                                                                                                                                                                        |             |

(1) La présentation du livret de famille tenu à jour ou la remise de la fiche d'état-civil doivent être acceptées conformément aux dispositions du décret du 26 septembre 1953 modifié portant simplification de formalités administratives, sauf cas particuliers visés par le décret ou des textes spéciaux.

